

अप्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपील की अधिकारिता

आपराधिक अपील संख्या 2343/2023

(एसएलपी (आपराधिक) संख्या 2988/2023 से उद्भूत)

हाजी इकबाल @ बाला द्वारा विशेष मुख्तारनामा... अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ... प्रतिवादी(गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला,

- अनुमति प्रदान की गयी।
- यह अपील भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 376 घ और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले के मिर्जापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संख्या 195/2022 में मूल अभियुक्त संख्या 2 की ओर से दायर की गयी है और अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

15172/2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 17.10.2022 दिनांकित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह उसमें उल्लिखित अपराधों के लिए ऊपर उल्लिखित प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।

3. "एक्स" द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी इस प्रकार है:—

"शिकायत की प्रति-- सेवा में, प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना मिर्जापुर, जिला-सहारनपुर। महोदय, यह विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है कि मेरा नाम एक्स पत्नी वाई निवासी ग्राम कोट मस्टरका, थाना चचरौली, जिला यमुना नगर, हरियाणा है। वर्ष 2011 में मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बताया कि गांव सफीपुर में स्थित जमीन का एक भूखंड खसरा सं. 145/1 क्षेत्रफल 0.461 हेक्टेयर मणि माजरा रोड, चंडीगढ़ निवासी सुरेंद्र जोशी के बेटे अर्नीत कुमार जोशी का था, उक्त मालिक ने उक्त भूमि को बेचने का फैसला किया था। इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने 25.11.2011 को वर्तमान भूमि के विक्रय के लिए विक्रय विलेख निष्पादित किया। वर्ष 2012 में उक्त भूमि पर इकबाल उर्फ बाला के बेटे जावेद, अब्दुल वाहिद के बेटे हाजी इकबाल उर्फ बाला और अब्दुल वाहिद के बेटे महमूद निवासी कस्बा व थाना- मिर्जापुर, जिला-सहारनपुर ने जबरन कब्जा कर लिया। जब मैंने इन लोगों से मेरी जमीन खाली करने का अनुरोध किया तो इन लोगों ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मैंने इन लोगों से कई बार अनुरोध किया। हालांकि इन लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा। नवंबर 2018 के महीने में, जावेद, उसके भाई अलीशान और उनके अधिवक्ता जिशान पुत्र जमील निवासी पडली ग्रांट, थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ने मुझे ग्लोकल विश्वविद्यालय में ट्यूबवेल के पास बातचीत के लिए बुलाया। उसके बाद इन लोगों ने मेरी

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जमीन खाली करने के लिए, उन्होंने मुझे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद जावेद ने अलीशान को बाजार से कुछ खाने का सामान लाने के लिए भेजा। इसके बाद, वहां मौजूद जावेद और उसके अधिवक्ता जिशान ने मुझे ट्यूबवेल के कमरे के सामने लाने के बाद मेरे साथ अलग-अलग बलात्कार किया। इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वे मेरी जान ले लेंगे। कुछ समय बाद अलीशान बाजार से सामान लेने के बाद वहाँ आता है तब जावेद और जिशान इस बहाने से उस जगह से चले जाते हैं कि वे बादशाही बाग की ओर जा रहे हैं। इसके बाद अलीशान ने मुझे अकेला पाकर, ट्यूबवेल के कमरे में ले जाकर उसने भी मेरे साथ बलात्कार किया। उसने मुझे मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मैं अपने घर लौट आयी। अगले सप्ताह मैं अपनी जमीन देखने के लिए वापस आयी। इसके बाद मैं अफजल और उसके अधिवक्ता जिशान से मिली। उन्होंने मुझे संवाद करने के लिए ट्यूबवेल के सामने बुलाया। मेरी जमीन के जबरन कब्जे को खाली करने के बहाने, इकबाल के बेटे अफजल और उसके अधिवक्ता जिशान ने फिर से मेरे साथ जबरन बलात्कार किया। फिर भी इन लोगों ने मेरी जमीन खाली नहीं की। कई बार जावेद और उसके भाई अलीशान, अफजल और जिशान ने मेरी जमीन खाली करने के बहाने ब्लैकमेल किया और अलग-अलग मेरे साथ बलात्कार का अपराध किया। इन लोगों ने मुझे धमकी देने के बाद कहा कि मैं जमीन भूल जाऊँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं। पहले मेरी जान को खतरा होने के कारण, मैं तब कुछ भी कहने में असमर्थ थी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करें और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। यह मेरे लिए विनम्र न्याय होगा।"

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

4. इस प्रकार, उपरोक्त प्राथमिकी के साधारण पठन से पता चलता है कि पीड़िता "एक्स" ग्राम कोट मस्टरका, थाना चचरौली, जिला यमुना नगर, हरियाणा की निवासी है। उसने अमित कुमार जोशी नाम के व्यक्ति से ग्राम सफीपुर, बेहत, सहारनपुर में स्थित 0.461 हेक्टेयर क्षेत्रफल की जमीन, जिसका खसरा सं. 145/1 है, खरीदी थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2012 में अपीलकर्ता ने प्राथमिकी में नामजद दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया और जब पीड़िता ने उनके सामने भूमि खाली करने की भीख मांगी, तो उन्होंने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। नवंबर 2018 में, अन्य सह-अभियुक्त जावेद, अलीशान और उनके अधिवक्ता जिशान ने पीड़ित को ग्लोकल विश्वविद्यालय में एक ट्यूबवेल के पास उनसे मिलने के लिए कहा और जब पीड़ित उनसे मिलने गई, तो उन सभी ने उसे उसकी जमीन खाली करने के बदले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। आरोप है कि उसका यौन शोषण करने के बावजूद उन्होंने उसकी जमीन खाली नहीं की। आगे यह आरोप लगाया गया है कि सह-आरोपी अफजल, जिशान, जावेद और अलीशान ने भी कई मौकों पर उसे ब्लैकमेल किया था और उसके साथ बलात्कार किया था।

5. यद्यपि वर्तमान अपीलकर्ता जो प्राथमिकी में अभियुक्त संख्या 2 के रूप में नामजद है, उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है। उसने यह प्रार्थना करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि जहां तक उसका संबंध है, प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाए। उच्च न्यायालय ने 17.10.2022 दिनांकित आक्षेपित आदेश द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण रिट

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

याचिका संख्या 15172/2022 को नामंजूर कर दिया और इस तरह अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश इस प्रकार है:—

"याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आई. बी. यादव व विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद और राज्य – प्रतिवादियों की ओर से विद्वान एजीए को सुना।

इस याचिका में 25.08.2022 दिनांकित प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की गयी है जो मुकदमा अपराध संख्या 0195/2022 अन्तर्गत धारा 376-ड, 506 आईपीसी थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर के रूप में दर्ज है।

शुरुआत में, विद्वान एजीए ने कहा कि याचिकाकर्ता का 30 मुकदमों का लंबा आपराधिक इतिहास है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य पर प्रतिवाद नहीं किया जा रहा है। आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथमदृष्टया अवलोकन से संज्ञेय अपराध होने का पता चलता है। इसलिए हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 सप्लिमेंट (1) एससीसी 335 तथा मैसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 2021 एससी 1918 के मामले में और विशेष अनुमति अपील (आपराधिक) संख्या 3262/2021 (लीलावती देवी @ लीलावती और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) के मामले में, जो 07 अक्टूबर 2021 को निर्णीत हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के मद्देनजर, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इसलिए रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता को कानून के तहत अनुमेय अग्रिम जमानत/जमानत के लिए सक्षम अदालत के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है।"

7. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष आया है।

अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्क

8. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने अपनी लिखित अभिकथनों में कहा है:—

"क) सादर यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट बिल्कुल झूठी और तुच्छ है और उक्त प्राथमिकी को पढ़ने पर, स्पष्ट रूप से वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-घ और 506 के तहत अपराध नहीं बनता है इस सर्वव्यापी आरोप के अलावा, कि याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ शिकायतकर्ता की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था और यह कि वे धमकी दिया करते थे, न तो कोई ऐसा आरोप है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ बलात्कार किया था या उसने शिकायतकर्ता के साथ कोई यौन संबंध भी बनाया था या उसने किसी भी समय शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से धमकी दी थी।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ख) प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप न केवल अस्पष्ट हैं , बल्कि अत्यधिक असंभव भी हैं क्योंकि नवंबर 2018 में हुई घटना के हवाई(बिना सबूत के) आरोप को छोड़कर, प्राथमिकी में घटना की तारीख और समय का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त घटना कथित रूप से नवंबर 2018 में हुई थी, जबकि 4 साल की अत्यधिक देरी के बाद यानी 25.08.2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी को पढ़ने पर, यह स्पष्ट होता है कि विवाद खसरा सं. 145/1, गाँव शफीपुर, बेहत, जिला सहारनपुर में स्थित भूमि के संबंध में है और याचिकाकर्ता 12 लाख रु. के विक्रय प्रतिफल पर एक पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 10.10.2012 के आधार पर उक्त भूमि का एक सद्भावी खरीदार है और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा अपनी स्वयं की ही भूमि का शिकायतकर्ता से जबरन कब्जा लेने का कोई सवाल ही नहीं था, विशेष रूप से जब यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह वास्तव में उक्त भूमि की मालिक है। यदि शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत थी तो वह याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के बजाय, अदालत का दरवाजा खटखटा सकती थी और वह भी 4 साल की अत्यधिक देरी के बाद दर्ज कराई गई थी, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

ग) यह कहा गया है कि यद्यपि प्रतिवादियों ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खनन माफिया है, लेकिन अवैध खनन के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं है। इसके अलावा याचिकाकर्ता को किसी भी प्राधिकरण या अदालत द्वारा खनन माफिया घोषित नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

घ) प्रतिवादी दुर्भावनापूर्ण ढंग से याचिकाकर्ता, जो ग्लोकल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, को एक खतरनाक अपराधी के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि तथ्य यह है कि हर बार जब याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को अदालतों द्वारा सुरक्षा दी जाती है, तो पुलिस तुरंत उनके खिलाफ नई प्राथमिकियां दर्ज करती है, यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करने के लिए अपने प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रही है और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है। इसके अलावा राज्य के अधिकारियों ने न केवल याचिकाकर्ता के तीन आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त किया है, बल्कि उन व्यक्तियों के खिलाफ भी झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं जो उन मामलों में, याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए जमानती हैं, जहां उन्हें जमानत या अग्रिम जमानत दी गई है।

ड) यह कहा गया है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार बदलने के बाद, सत्तारूढ़ दल सत्ता में आया और सरकार बदलने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता को उसके परिवार के सदस्यों के साथ सत्तारूढ़ दल के कहने पर 30 से अधिक आपराधिक मामलों में झूठा फंसाया गया। यद्यपि प्रतिवादी राज्य याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर यह दिखाने के लिए बहुत अधिक निर्भर है कि वे आदतन अपराधी हैं, लेकिन आज तक याचिकाकर्ता को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और इसके अलावा हर बार जब याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों को इस माननीय न्यायालय या

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

माननीय उच्च न्यायालय से सुरक्षा (अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी पर रोक) मिलती है, तो स्थानीय पुलिस तुरंत उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करती है।

च) यह कहा गया है कि कथित 10.05.2022 दिनांकित लुक आउट नोटिस वर्तमान प्राथमिकी संख्या 195 के दर्ज होने से बहुत पहले जारी किया गया था जो 25.08.2022 को दर्ज किया गया था और इस तरह से अप्रासंगिक है।

छ) सादर यह कहा गया है कि कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान सत्तारूढ़ दल के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से संस्थित की गई है ताकि याचिकाकर्ता से बदला लिया जा सके और उसके साथ राजनीतिक मतभेद का निपटारा किया जा सकें क्योंकि वह एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल से संबंधित है और वह 2011 से 2016 की अवधि तक विधान परिषद का सदस्य भी था। याचिकाकर्ता सहारनपुर के एक सम्मानित परिवार से है और वह कई धर्मार्थ संस्थान चला रहा है।

ज) प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं या याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-घ और 506 के तहत मामला नहीं बनाते हैं और इस प्रकार, प्राथमिकी रद्द किए जाने योग्य है। यह उल्लेख करना उचित है कि आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद भी, प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका अदालत की शक्तियों के तहत है [कृपया आनंद कुमार मोहंटा और एक अन्य बनाम राज्य (दिल्ली

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), गृह विभाग और एक अन्य (2019) 11 एससीसी 706 का पैराग्राफ 14 और 16 देखें]।

i) ऊपर वर्णित कारणों से, विशेष अनुमति याचिका को अनुमति दी जा सकती है और 25.08.2022 दिनांकित एफआईआर संख्या 195/2022 को रद्द करने से इनकार करने वाले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाए।"

राज्य की ओर से दिए गए तर्क

9. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने अपनी लिखित अभिकथनों में कहा है: -

"क) उपरोक्त प्राथमिकी में, कुल 6 अभियुक्त व्यक्ति जावेद, हाजी इकबाल उर्फ बाला, महमूद, अफजल, अलीशान, जिशान हैं, उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों में से केवल अभियुक्त इकबाल उर्फ बाला ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्राथमिकी को रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की है।

ख) विवेचना के दौरान, शिकायतकर्ता का बयान धारा 161 सीआरपीसी के साथ-साथ 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने परिवाद के कथानक का समर्थन किया है।

ग) विवेचना पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

घ) यह उल्लेख करना उचित है कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और विचारण शुरू किया गया है।

ङ) यह सही है और स्वीकार किया जाता है कि व्यवस्था/सरकार के परिवर्तन के साथ, शिकायतकर्ता/भयभीत लोग/पीड़ित व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, गरीब किसान, छोटे ठेकेदार हैं, वे गैंगस्टर इकबाल उर्फ बाला और उसके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने या दर्ज कराने के लिए आगे आने में समर्थ हुए हैं। इन अपराधियों को पूर्ववर्ती व्यवस्था/सरकार द्वारा अवैध समर्थन दिए जाने के कारण कार्रवाई नहीं की गई।

च) यह कहा गया है कि कई मामलों में, इस माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार का कोई भी बयान एक महिला के लिए एक अत्यंत अपमानजनक अनुभव है और जब तक वह यौन अपराध की शिकार नहीं होती है, तब तक वह वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी को भी दोषी नहीं ठहराएगी। अभियोक्त्री के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, अदालतों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आत्म-सम्मानित महिला उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर अपना सम्मान दांव पर नहीं लगाएगी और इसलिए आम तौर पर उसकी गवाही की पुष्टि के लिए तलाश करना अनावश्यक और अवांछनीय है। इसलिए बलात्कार के

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

मामलों में आपराधिक मामला दर्ज करने में देरी अभियोजन के मामले में घातक नहीं है।

उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, सादर यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की वर्तमान विशेष अनुमति याचिका उदाहरणात्मक लागत के साथ खारिज किए जाने के लिए दायी है और आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 15172/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 17.10.2022 दिनांकित आक्षेपित आदेश बरकरार रखे जाने योग्य है।”

विश्लेषण

10. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी संख्या 195/2022 को रद्द कर दिया जाना चाहिए?

11. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि पूरी एफआईआर में वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार या आपराधिक धमकी के किसी भी आरोप की कोई सुबगुबाहट नहीं है। प्राथमिकी के साधारण पठन पर जो कुछ भी दिखाई देता है वह यह है कि अपीलकर्ता को अभियुक्त संख्या 2 के रूप में नामजद किया गया है। अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपीलकर्ता से संबंधित हैं। अपीलकर्ता ग्लोकल विश्वविद्यालय का कुलपति है। हम अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लगाए गए

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

राजनीतिक पूर्वाग्रह आदि के गंभीर आरोपों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि किसी न किसी कारण से अपीलकर्ता को निशाना बनाया जा रहा है। अपीलकर्ता को हिस्ट्रीशीटर के रूप में दिखाया गया है। यदि प्राथमिकी अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ भी खुलासा नहीं करती है और यहां तक कि विवेचना के अंत में भी, यदि अपीलकर्ता के खिलाफ इसमें कुछ भी आपत्तिजनक सामने नहीं आया है, तो अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक अन्य सह-अभियुक्तों का संबंध है, विवेचना पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दायर कर दिया गया है। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण चल रहा है।

12. हमारा विचार है कि वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी में किसी विशेष आरोप के अभाव में, उच्च न्यायालय को एक रहस्यमय आदेश के माध्यम से प्राथमिकी को रद्द करने से यह कहते हुए इनकार नहीं करना चाहिए था कि अपीलकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि है और प्राथमिकी प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराधों के होने का खुलासा करती है। उच्च न्यायालय को पहले यह जानना चाहिए था कि अपीलकर्ता के खिलाफ किस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। केवल प्राथमिकी में अपीलकर्ता का नाम होने से यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध उसके द्वारा किया गया था। यदि कथित अपराध के संबंध में कोई विशेष भूमिका दी जाती है या किसी प्रकार की सक्रिय भागीदारी का आरोप लगाया जाता है, तो यह एक अलग परिदृश्य होगा।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

13. उपरोक्त में जोड़ने के लिए कुछ और है और वही बात मामले की जड़ तक जाती है। हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि 2018 के सामूहिक बलात्कार के कथित कृत्य के लिए, लगभग चार साल की अवधि के बाद वर्ष 2022 में किसी समय प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हम प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ विचारण चल रहा है। विचारण न्यायालय स्वयं इस पहलू की जांच करेगा। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बलात्कार पीड़ित के लिए सबसे बड़ी पीड़ा और अपमान का कारण बनता है, लेकिन साथ ही बलात्कार का एक झूठा आरोप आरोपी को भी उतना ही कष्ट, अपमान और नुकसान पहुंचा सकता है। अभियुक्त को झूठे निहितार्थ की संभावना से भी बचाया जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां बड़ी संख्या में अभियुक्त शामिल हैं। इसके अलावा, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्यापक सिद्धांत यह है कि घटना के समय एक घायल गवाह मौजूद था और आम तौर पर ऐसा गवाह वास्तविक हमलावरों के बारे में झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन यह मानने के लिए कोई उपधारणा या कोई आधार नहीं है कि ऐसे गवाह का बयान हमेशा सही होता है या बिना किसी बनावट या अतिशयोक्ति के होता है। [देखिए: **राजू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, (2008) 15 एससीसी 133]

14. इस स्तर पर, हम कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन करना चाहेंगे। जब भी कोई अभियुक्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकारिता का उपयोग करके प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को इस

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आधार पर अनिवार्य रूप से रद्द कराने के लिए न्यायालय के समक्ष आता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या प्रतिशोध लेने के लिए गुप्त उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्राथमिकी को सावधानी से और थोड़ी अधिक बारीकी से देखे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक अभिवचनों के साथ प्राथमिकी/परिवाद को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है। शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/परिवाद में किए गए कथन ऐसे हों कि वे कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक अवयव को दर्शाएँ। इसलिए न्यायालय के लिए केवल इतना करना न्यायोचित नहीं होगा कि वह यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिकी/परिवाद में किए गए कथनों को देखे कि क्या कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक अवयव दर्शित होते हैं या नहीं। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिकथनों के अलावा मामले के अभिलेख से उभरने वाली अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और एहतियात के साथ छिपी हुई चीजों को खोजने का प्रयास करे। सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते समय न्यायालय को खुद को केवल मुकदमे के चरण तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मामले की शुरुआत/दर्ज होने के साथ-साथ विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री की समग्र

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

परिस्थितियों को ध्यान में रखने का अधिकार है। उदाहरण के लिए वर्तमान मामलों को ही लें। समय-समय पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कई एफआईआर का दर्ज होना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे निजी या व्यक्तिगत द्वेष के कारण प्रतिशोध लेने का मुद्दा सामने आता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

15. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हम आश्चस्त हैं कि अपीलकर्ता पर कथित अपराध के लिए विचारण करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

16. हमने प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 और 3 की ओर से दायर जवाबी शपथ पत्र पर भी गौर किया है। उनके जवाबी शपथ पत्र में भी, यह संकेत देने के लिए कुछ नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों में से एक, वर्तमान अपीलकर्ता ने अपराध किया था जैसा कि आरोप लगाया गया था। जवाबी शपथ पत्र में केवल इतना कहा गया है कि अपीलकर्ता एक खतरनाक अपराधी है और समय समय पर उसके खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

17. उपरोक्त कारणों से, यह अपील सफल होती है और एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। जहां तक वर्तमान अपीलकर्ता का संबंध है, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थाने में दर्ज 25.08.2022 दिनांकित प्राथमिकी संख्या 195/2022 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

18. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल प्रश्नगत प्राथमिकी और परिणामी आपराधिक कार्यवाही के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। इन टिप्पणियों में से किसी का भी किसी भी लंबित आपराधिक अभियोजन या किसी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

.....

(न्यायमूर्ति बी. आर. गवई)

.....

(न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला)

नई दिल्ली;
08 अगस्त 2023.

अस्वीकरण:
“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”